



PUTUSAN

Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/14 September 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Buleieng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Anak tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", melanggar Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah Anak supaya ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025



Anak menjalani masa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju kaos *hoodie* warna ungu;
 - 2) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 3) 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 4) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgr tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Karangasem;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) potong baju kaso *hoodie* warna ungu;
 - b) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - c) 1 (satu) potong BH warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT DPS tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgr tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut Nomor 7/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgr *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgr sebagai Pemohon Kasasi I, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut pada tanggal 23 September 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima pada tanggal 24 September 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024 namun dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan dalam undang-undang, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Nomor 7/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgr *juncto* Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgr tanggal 17 Oktober 2025. Dengan demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 23 September 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima pada tanggal 28 September 2024 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Penasihat Hukum Anak tersebut, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Demikian pula penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA Karangasem dan Pidana pelatihan kerja diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 2 (dua) bulan, yang dijatuhkan *judex facti* kepada Anak tidak melampaui kewenangannya dan telah melingkupi mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Anak;
- Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Anak, bahwa *judex facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat 2 KUHAP, di mana menurut penasihat hukum Anak, pernyataan *judex facti* bahwa telah terbukti perbuatan yang didakwakan hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri sehingga tidak cukup untuk membuktikan bahwa Anak bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, menurut pendapat *judex juris* keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena senyatanya pernyataan *judex facti* bahwa telah terbukti perbuatan yang didakwakan tersebut, bukan hanya berdasarkan keterangan satu Saksi yang disumpah saja, melainkan keterangan Saksi tersebut didukung dengan adanya keterangan Anak Korban dan keterangan Anak Saksi yang lainnya serta adanya alat bukti *Visum et Repertum*, dimana dari yang diterangkan Saksi Komang Gede Wardana alias Mang De dan keterangan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025



Anak Korban dan keterangan Para Saksi lainnya serta alat bukti *Visum et Repertum* tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat ditarik sebagai alat bukti petunjuk, yang menguatkan /membenarkan telah terjadinya perbuatan sebagaimana didakwakan tersebut;

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa benar pada Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kabupaten Buleleng. Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, di mana awalnya Anak Korban dikirim pesan melalui WhatsApp oleh Anak yang mengajak untuk ke sebuah rumah kosong yang disebut dengan Base Camp yang bertempat di Banjar Dinas Longsegehe, Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Setelah Anak Korban di Base Camp tersebut beberapa saat kemudian datang Anak, disusul Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III, Anak Saksi IV dan Saksi I, kemudian Anak Korban bersama dengan enam lelaki tersebut masuk ke dalam base camp tersebut dan masuk ke sebuah kamar, Selanjutnya Anak Korban bersama dengan enam lelaki tersebut bercerita-cerita sambil bermain *handphone*, saat Anak Korban duduk di atas kasur tiba-tiba Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan memegang bahu Anak Korban serta menutup wajah Anak Korban dengan menggunakan bantal, lalu Anak Saksi I memegang kedua kaki Anak Korban sementara Anak Saksi II memegang tangan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat mencakar tangan Anak Saksi II hingga Anak Saksi II berteriak "ADUH";
 - Bahwa Anak Saksi II mengatakan "SAYA KASI DULUAN", sehingga semuanya keluar kamar dan di dalam kamar hanya ada Anak Korban dan Anak Saksi II, lalu Anak Saksi II mengatakan "BUKA BAJUNYA" yang kemudian karena Anak Korban takut maka Anak Korban menurutinya dan membuka pakaiannya sendiri, lalu Anak II juga

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025



membuka pakaiannya sendiri selanjutnya Anak Saksi II mencium pipi kanan pipi kiri Anak Korban kemudian mengisap punting payudara keduanya, kemudian alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dimasukkan ke vagina Anak Korban, melakukan gerakan naik turun selama lima menit kemudian mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, pada saat itu vagina Anak Korban terasa sakit setelah itu Anak Saksi II keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya Anak Saksi IV dan Anak Saksi I masuk ke kamar tersebut kemudian Anak Saksi I melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai mengeluarkan sperma sementara Anak Saksi IV tidak melakukan perbuatan apapun terhadap Anak Korban hanya bermain *handphone* saja. setelah Anak Saksi I selesai melakukan persetubuhan, Anak Saksi IV dan Anak Saksi I keluar dari kamar, kemudian masuk Anak Saksi III ke kamar tersebut hanya sebentar lalu Anak Saksi III keluar kamar dan tidak melakukan perbuatan apapun terhadap Anak Korban. Selanjutnya masuk Anak dan Saksi I, kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan merebahkan Anak Korban ke kasur dan Anak menendang pintu kamar hingga tertutup. Selanjutnya Anak meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak membuka celananya hingga lutut dan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan naik turun, lalu Saksi I yang sempat ke luar kamar masuk kembali dan melihat Anak masih melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan sperma di atas spreng. Setelah Anak selesai melakukan persetubuhan, lalu Saksi I yang terangsang dan ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga mengeluarkan sperma dan setelah selesai Saksi I dan Anak pergi meninggalkan tempat kejadian, sehingga perbuatan materiil Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025



Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Anak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BULELENG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Anak** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak pada hari **Jumat** tanggal **21 November 2025** oleh **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim Agung

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut dengan dibantu oleh **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 12064 K/Pid.Sus/2025